T.C.
İstanbul Anadolu
25. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO	**:** 2025/826 Esas
KARAR NO	**:** 2026/130
HAKİM	**:** Furkan ÇAKIR 193846
KATİP	**:** Ruziye EROL İNANÇ 256257
DAVACI	**:** SABRİ EYLEM EKİN - 36886730236
VEKİLİ	**:** Av. GÖKHAN ULUHAN - [16972-79589-93537] UETS
DAVALI	**:** GSD FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ -0836004797200017
VEKİLİ	**:** Av. EMRAH ALPAY - [16557-55061-38185] UETS
DAVA	**:** Yetki İtirazı
DAVA TARİHİ	**:** 23/12/2025
KARAR TARİHİ	**:** 19/02/2026
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH	**:** 26/02/2026

Mahkememizde görülmekte bulunan Yetki İtirazı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

DAVA :

DAVACI VEKİLİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE;

Müvekkili aleyhine, İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü 2025/23471 E. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığını, Söz konusu icra takibine ilişkin ödeme emri UYAP sistemi üzerinden öğrenildiğini, Bu kapsamda müvekkili aleyhine açılmış olan icra takibinin öncelikle yetkisiz icra dairesinde açılmış olduğundan yetkiye itiraz ettiklerini, icra takiplerinde yetkili icra daireleri borçlunun ikametgâhı/ticaret sicil adresi yer icra daireleri olduğunu, taraflar arasında birlikte imza altına alınmış herhangi bir yetki sözleşmesi bulunmadığı gibi, müvekkili şirketin adresinin de İstanbul'da bulunmadığını, Müvekkilinin adresinin *"Yelaltı Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:76 İç Kapı No:1 Urla/İzmir"* olduğundan yetkili icra müdürlüğü URLA İcra Müdürlükleri olduğunu,Öncelikle İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü 2025/23471 E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin öncelikle teminatsız mahkeme aksi kanaatte ise mahkemenin uygun göreceği teminat yatırılarak tedbiren durdurulmasına, Yetki itirazlarının kabulü ile icra takibinin yetkisiz icra dairesinde açılmış

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden +MEKZWp - JKsXk79 - +/l9+O7 - 1NyRe0= ile erişebilirsin

olması sebebiyle İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü'nün yetkisizliğine ve icra dosyasının müvekkil şirket adresinin bulunduğu yetkili Urla İcra Müdürlüğüne gönderilmesine, Ciro işleminde bulunan imzaya açıkça itiraz etmekle birlikte; dosya alacağının tamamına, işlemiş faize, faiz oranına, faiz başlangıç tarihine ve her türlü fer'ilerine itirazımız kabulü ile müvekkil aleyhine gönderilen ödeme emrinin ve açılan haksız, kötü niyetli icra takibinin iptaline, davalı-alacaklı bakımından %20'den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVALI VEKİLİNİN CEVAP DİLEKÇESİNDE ÖZETLE; " Yetki itirazı kapsamında müvekkil şirket davalı konumda yer almaktadır. keşideci LERACAN GIDA İÇECEK MEDİKAL İNŞ. ELK. TUR. ORG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından SABRİ EYLEM EKİN' ne Türkiye İş Bankası A.Ş. Yeşilyurt/İZMİR Şubesinin 3170825 seri numaralı, 13.12.2025 keşide tarihli, keşide yeri İZMİR olan 585.000,00 TL bedelli çek keşide etmişlerdir. İşbu çek; alacağına istinaden, müvekkil GSD FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' ne teslim edilmiştir. İşbu çek, süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması nedeniyle ödenmediği hususu söz konusu çeklerin arkalarına şerh edilerek iade edilmiştir. Akabinde İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü 2025/23471 E. icra dosyasıyla takip başlatılmış olup; davaya konu çek müvekkile muntazam ciro silsilesi ile geçmiş olup müvekkil meşru hamildir ve iyi niyetlidir. T.T.K 790 gereği yetkili hamildir ve takip yapmaya yetkilidir. Davacı taraf haksız ve kötü niyetli bir şekilde huzurdaki davayı ikame etmiş olup; müvekkilin alacağına kavuşmasını ertelemek hatta imkansızlaştırmak amacıyla tedbir talep etmiştir. Davacı tarafından açılan dava haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki;*Takibe konu çekler muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi görmüş olup niteliği götürülecek borca dönüşmüştür. yargıtay kararında da belirtildiği üzere karşılıksızdır işlemi gören çeklerde alacaklının yerleşim yerinde de takip başlatılabilir.*Bilindiği üzere çeke dayalı borçlar aranacak borç niteliğindedir. Aranacak borçlar borçlunun ödeme zamanında ki yerleşim yerinde ifa edilir. Bu sebeple ilk aşamada TBK m.89/1 hükmünü uygulamaya imkân yoktur. Ancak aranacak borçlar, borçlunun aranması ve devamında sonuç alınamaması durumunda aranacak borç niteliğini kaybeder ve götürülecek borç niteliğine dönüştüğü kabul edilir. Aynı şekilde çek, alacaklısı tarafından muhatap bankaya ibraz edilir ve muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi görürse, çekin artık aranacak borç niteliğini kaybettiği, nitelik olarak götürülecek borca dönüştüğü kabul edilir. Nitekim dava konusu olayda çeklerin süresinde muhatap bankaya ibrazı üzerine borçlunun çek hesabı bakiyesinin 0 olması sebebiyle karşılıksızdır işlemi yapılmış ve çeklerin arka yüzüne bankanın karşılıksızdır kaşesi işlenmiştir. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine borç aranacak borç olma niteliğini kaybedip götürülecek borca dönüştüğü için TBK madde 89 uyarınca alacaklının yerleşim yeri ifa yeri olarak kabul edilir ve genel yetki kuralları çerçevesinde alacaklının yerleşim yerinde takip başlatılabilir. Davacının yetki itirazının reddine ,davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine ,ihtiyati tedbire ilişkin ara karardan rücu edilmesine, mahkemeniz aksi kanaatte ise güncel dosya borcu üzerinden icra dosyasının mevcut hesabının %100'ünün depo edilmesi mukabilinde tedbir kararı verilmesine ,haksız ve hukuka aykırı davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün 2025/23471 Sayılı Takip dosyası UYAP sistemi üzerinden incelenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME ve GEREKÇE:

Kambiyo Senetlerine mahsus haciz yolu ile takip için yetkili icra dairesi , kural olarak genel haciz yolu ile takipteki gibidir. Yani (HMK) 'ndaki yetki hükümleri (HMK m.5-19), kambiyo senetlerine mahsus haciz yolundaki yetki hakkında da kıyasen uygulanır.(m.50,I)

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden +MEKZWp - JKsXk79 - +/19+O7 - 1NyRe0= ile erişebilirsin

Buna göre, Kambiyo Senetlerine mahsus haciz yolu ile takip için de genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir.

İcra takibi, kambiyo senedindeki borcun ödeneceği (ifa edileceği) yer icra dairesinde de yapılabilir.

Kambiyo Senetlerinden doğan alacaklar, aranacak (aldırılacak) alacaklar niteliğinde olduğundan bu alacaklar için EBK m.73/1 (YBK m.89/1) hükmü uygulanamaz. Yani, kambiyo senedi alacaklısı EBK m.73/1 (YBK m.89/1) HMK m.10 ve İİK.m. 50 hükümlerine göre , kendi yerleşim yerinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz, borçlunun yerleşim yerinde takip yapabilir. Buna karşılık, bononun tanzim yerinde ve çekin keşide yerinde takip yapılabilir.

Borçlu, yetki itirazını beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine yapabilir. Yani , yetki itirazı İcra Mahkemesine yapılır ve İcra Mahkemesi tarafından incelenir. İcra Dairesine yapılan yetki itiraz geçersizdir. İtirazın yasal 5 günlük sürede 23/12/2025 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Borçlunun yetki itirazında gösterdiği icra dairesinin gerçekten yetkili olması gerekir. Yetki itirazında gösterilen icra dairesi gerçekten yetkili değilse, icra mahkemesi, gerçek yetkili icra dairesinin neresi olduğunu araştırmadan yetki itirazının reddine karar verir.

Yetki itirazı, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesi tarafından incelenir. İcra Mahkemesi yetki itirazının incelenmesinde, taraflar gelmese de gereken kararı (yetki itirazının reddine veya kabulüne karar) verir.

Borçlu hem yetkiye hem de esasa (borca veya imzaya) itiraz etmişse, İcra Mahkemesi, ilk önce yetki itirazını inceleyip karara bağlar.

Somut olayda, alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, borçlu icra dairesinin yetkisiz olduğunu ileri sürerek yetkisizlik kararı verilmesi isteminde bulunmuş, davacı borçlunun yerleşim yerinin URLA/İZMİR olduğu, çekin keşide yerinin İZMİR olduğu, muhatap bankanın Türkiye İş Bankası Yeşilyurt/ İZMİR şubesi olduğu, dava tarihinde takibin diğer borçlular yönünden kesinleşmemiş olduğu, İstanbul Anadolu İcra müdürlüklerinin yetkili olmadığı anlaşılmakla davacı vekilinin dava dilekçesinde bildirdiği **URLA İCRA DAİRESİ'nin** yetkili olduğu anlaşılmakla davacı borçluların yetki itirazının haklı olduğu yargısına varılarak, itirazın bu yönden kabulüne karar verilmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Yukarıda açıklana nedenlerle;

1-Davacı borçlu yönünden yetki itirazının **KABULÜ** ile; İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün **YETKİSİZLİĞİNE,** yetkisizlik kararına karşı süre içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İcra Müdürlüğüne talep halinde davacı borçlu yönünden dosyanın yetkili **URLA İCRA DAİRESİ'ne gönderilmesine,**

2-Davacının yetki itirazının kabulüne karar verildiğinden sair itirazları hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Peşin harcın mahsubu ile 116,60 TL eksik bakiye harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı 615,40 TL peşin harç, 46,00 TL dosya ve tebligat masrafı, olmak üzere toplam 943,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 18.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden +MEKZWp - JKsXk79 - +/l9+O7 - 1NyRe0= ile erişebilirsin

6-Hukuk Muhakemeleri Kanununun 333. maddesi gereği gerekçeli kararın tebliği için yapılacak giderler düştükten sonra kalacak tutarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 5. maddesi uyarınca, hüküm kesinleştikten sonra (hesap numarası bildirilmiş ise iadenin elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle; hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak üzere PTT kanalıyla adreste ödemeli olarak gönderilerek) yatıran tarafa geri ödenmesine,

7-Dava basit yargılama yönetimine göre görülüp sonuçlandığından HMK 321/2. maddesi uyarınca gerekçeli kararın, istem beklenmeksizin dosyadaki gider avansından karşılanmak üzere, yanlara tebliğine,er avansından karşılanmak üzere, yanlara tebliğine,

Dair; Davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın taraflara tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer İcra Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bu mahkemelere müracaat üzerine zabıt katibince tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde incelenmek üzere İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/02/2026

Katip 256257
e-imzalıdır

Hakim 193846
e-imzalıdır

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden +MEKZWp - JKsXk79 - +/19+O7 - 1NyRe0= ile erişebilirsin